

1501157-47.2021.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

LUIS GUSTAVO LEVI CHAVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

LUIS GUSTAVO LEVI CHAVES DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 55/58 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-073 - Boituva - SP

Telefone: (015) 3416-6252 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1501157-47.2021.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501157-47.2021.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

LUIS GUSTAVO LEVI CHAVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

LUIS GUSTAVO LEVI CHAVES DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 55/58 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que no dia 12 de junho de 2020, aproximadamente Às 17h00min, na Rua João de Camargo, nº 180, Novo Mundo, na cidade e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fornecer e entregar ao consumo de terceiros, 10,44g (dez gramas e quarenta e quatro centigramas) líquidos de Skunk acondicionados em 16 (dezesesseis) porções, 17,23g

(dezessete gramas e vinte e três centigramas) líquidos de crack acondicionados em 62 (sessenta e duas) porções e 17,54g (dezessete gramas e cinquenta e quatro centigramas) líquidos de cocaína acondicionados em 182 (cento e oitenta e duas) porções, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Decisão às fls. 59/60 de notificação para apresentação de defesa.

Réu notificado em 28 de fevereiro de 2022 (fls. 63). Apresentação de Defesa prévia em 18 de abril de 2022 (fls. 72/73), a qual pugna pelo não recebimento da denúncia, por falta de embasamento e, subsidiariamente, pela improcedência da acusação.

Decisão pelo recebimento da denúncia às fls. 76/77, com designação da audiência de instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecente está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/04), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 07/08), pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 09/10), pelo Laudo Pericial (fls. 19/24), pelo Relatório Final (fls. 02 e 25/27) e pelos depoimentos colhidos.

O laudo pericial (fls. 19/24) concluiu que os materiais examinados tratavam-se de Tetrahydrocannabinol e cocaína, substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válido o laudo, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, os Policiais Militares Marcos Cesar Lima de Sousa e Henrique Fernandes Rodrigues esclareceram que receberam denúncia anônima mencionando tráfico de droga realizado por dois indivíduos no bairro Novo Mundo, sendo-lhes passadas suas características, quais sejam, um moreno de camiseta branca e outro moreno de camiseta preta, os quais estariam na Rua do Gás, na esquina. A fim de averiguação, se dirigiram ao local e localizaram uma bolsa preta no chão e, cerca de 2 metros próximo a ela estava um rapaz em um ponto de ônibus. Diante da suspeita, efetuaram busca pessoal naquele indivíduo, não encontrando nada de ilícito com ele, apenas a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais). Conta que dentro da bolsa havia 182 pinos de substâncias análogas à cocaína, 16 papéletes de skank, 62 tubetes de crack, além da quantia de R\$ 191,00 (cento e noventa e um reais). Afirma que, ao ser indagado, o indivíduo disse não lhe pertencer e que estava no local soltando pipa e não sabia de quem era aquela bolsa.

Instados a novo depoimento em solo policial pelo Ministério Público para esclarecimentos, os Policiais Militares Marcos e Henrique declararam que no dia dos fatos o réu estava de camiseta branca, de bermuda de tectel, era de cor parda, altura de 1,70m, tendo uma tatuagem no braço direito, mas não se recordando sobre o que seria. Continuam dizendo que ele estava sozinho no momento da abordagem, na esquina da rua do Gás soltando pipa, e que a bolsa com os entorpecentes apreendidos estava em sua posse.

Diante de divergência de informações entre a testemunha e seu parceiro, foram chamados novamente para depoimentos na Delegacia, quando o PM Marcos ratificou na íntegra seu depoimento que menciona que a bolsa preta foi localizada no chão, a aproximadamente 02 metros do réu, enquanto o PM Henrique afirmou não se recordar dos fatos, uma vez que havia se passado muito tempo.

Em juízo, o PM Marcos declarou que viram ele em pé na rua do gás e que depois ele se dirigiu ao ponto de ônibus, disfarçando soltar pipa. Que ele estava com camiseta de time e ela era branca e que a bolsa com drogas estava ao lado dele. O PM Henrique, de seu turno, declarou que a bolsa estava ao lado dele e que não se recordava das características então passadas com a denúncia.

Durante interrogatório policial, o réu narrou que estava soltando pipa na rua

próximo ao ponto de ônibus quando foi abordado por policiais militares da ROCAM, sendo indagado se era proprietário de uma bolsa, ao que respondeu que não, sendo feita revista pessoal, ocasião em que fora localizado consigo somente R\$ 20,00. Em juízo, manteve a mesma versão.

Pois bem.

Como alegado pelas partes, não se conformou prova suficiente à condenação.

Os policiais mencionaram que a bolsa estava ao lado do acusado (embora no curso da investigação o PM Henrique havia dito que estava com ele), mas não foram seguros com relação à identificação dele, uma vez que a notícia de que a denúncia indicada um indivíduo com camiseta de time de futebol somente foi dada agora por um dos policiais, enquanto o outro não soube confirmar tais características. Eles não viram o acusado empossado da bolsa.

Ademais, como observado pelo Ministério Público, o local é notoriamente conhecido como de venda intensa de drogas e movimentação de pessoas com esse fim, de modo que sem a certeza da responsabilidade do réu em relação a elas, não há como proferir o decreto condenatório.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal para absolver LUIS GUSTAVO LEVI CHAVES DA SILVA da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

O réu poderá apelar em liberdade.

Arbitro a defensora o valor máximo de honorários previstos na tabela da OAB/DPE.

Decreto o perdimento do valor depositado nos autos (R\$ 191,50 - fls. 34) em favor da União, para reversão ao Funad, levando-se R\$ 20,00 ao acusado.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA